

Estructura legal para captación pre-fiducia

Concepto jurídico y documentos operativos para viabilizar la recaudación de capital antes de la constitución de la fiducia, con una estrategia replicable para futuros proyectos.

PROYECTOS	DOCUMENTOS	INVERSIÓN	VIGENCIA
2	2	6 SMLMV	5 días

Para Pulso Proyectos · Valentina González y Julián Jiménez Chica · De Bedrock Abogados · 9 de septiembre de 2026

01 · PROBLEMA

La captación pre-fiducia está regulada

Pulso Proyectos va a lanzar dos proyectos inmobiliarios (La Estrella y Cartagena) con campaña de expectativa en la feria del 25-27 de septiembre. Antes de constituir la fiducia, necesita recaudar dinero de inversionistas como "lista cero" — aportes (25-50 personas × \$1.000.000 cada una) con compromiso de adhesión futura. La Superintendencia Financiera limita las herramientas disponibles.

1

Límite de mandatos

Máximo 20 mandatos de libre administración en 3 meses. A escala de dos proyectos con decenas de inversionistas, es insuficiente.

2

Falta de documentación

Recibir dinero sin respaldo contractual genera riesgo reputacional, exposición regulatoria y conflicto con los inversionistas.

3

Timeline acotado

La feria es en 15 días. Se necesita concepto y documentos listos para el martes 21 de septiembre.

4

Replicabilidad

Estos documentos deben servir para todos los proyectos que Pulso lance. No puede precisar abogado cada que haga una feria.

02 · SOLUCIÓN

Mandatos específicos y promesas de inversión

La modalidad propuesta es **mandatos específicos** como herramienta de captación. A diferencia del mandato de libre administración, el mandato específico especifica el destino exacto de los fondos — la constitución futura de la fiducia y la adhesión al encargo fiduciario — y no carga contra el límite regulatorio.

Modalidades disponibles

MODALIDAD	CARACTERÍSTICAS
MANDATO ESPECÍFICO	Se entrega plata para transferencia a fiducia futura. Destino predeterminado y controlado. No limita cantidad de personas.
PROMESA DE INVERSIÓN	El inversionista compra el derecho a una inversión futura. Salida del espacio de captación por compraventa de derechos.
PROMESA DE ADHESIÓN	El inversionista promete hoy adherirse al contrato de adhesión fiduciaria. Vincula la voluntad antes de la vinculación formal.

La modalidad final se define en la primera ronda de comentarios tras recibir el concepto jurídico. Bedrock recomienda el mandato específico como la más robusta regulatoriamente.

Arquitectura operativa. El inversionista firma, aporta \$1.000.000, dinero en hold en cuenta dedicada de Pulso. Una vez constituida la fiducia y aprobado por Pulso, se contacta al inversionista para vincularlo mediante contrato de adhesión fiduciaria. El dinero se transfiere de Pulso a la fiducia como aporte del adherente.

03 · ALCANCE

Concepto, documentos y acompañamiento

Bedrock entrega un concepto jurídico de 3-5 páginas que explica la viabilidad normativa, cita la regulación de captación, señala riesgos residuales y sus mitigantes. Además, dos documentos operativos listos para usar en la feria: un mandato específico (4-5 páginas) y una promesa de adhesión (alternativa). Ambos con ajustes para La Estrella y Cartagena.

Documentos entregables

ENTREGABLE	DETALLE
CONCEPTO JURÍDICO	Análisis de viabilidad normativa, cita de la norma de captación, riesgos y mitigantes
MANDATO ESPECÍFICO	Documento de captación con cláusulas de retención en hold y transferencia a fiducia
PROMESA DE ADHESIÓN	Alternativa de captación con enfoque de promesa de derechos futuros
ACOMPañAMIENTO	Reunión de arranque, análisis del contrato actual, primera ronda de comentarios y ajustes

Lo que NO incluye

Constitución de fiducia, tramitación regulatoria, servicios de depósito o cuenta dedicada, asesoría contable o tributaria.

Definición en primera ronda. Tras recibir el concepto jurídico y el documento, Pulso y Bedrock definen conjuntamente la modalidad jurídica más robusta para la feria.

04 · HONORARIOS

Inversión y timeline

Inversión: 6 SMLMV + IVA 19% (sin valores en pesos)

Forma de pago:

- 3 SMLMV + IVA al inicio
- 3 SMLMV + IVA al finalizar

Esta propuesta es válida por cinco días calendario desde su fecha de emisión, es decir, hasta el 14 de septiembre de 2026. Vencido ese plazo sin aceptación, los honorarios deben revisarse antes de cualquier confirmación.

Análisis sujeto a documentación. El concepto y los documentos se elaboraron sobre lo expuesto por Pulso Proyectos en la reunión del 9 de septiembre de 2026. El análisis definitivo se hace sobre la documentación que Pulso aporte: sus contratos de mandato actuales, actas de junta directiva, y regulación interna sobre captación de recursos.

La propuesta se ajusta con la documentación que aporte Pulso

Concepto jurídico. Viabilidad normativa de captación pre-fiducia con mandatos específicos, promesas de inversión y promesas de adhesión.

Vigencia. Esta propuesta es válida hasta el 21 de septiembre de 2026.

Entrega. Lunes 14 a martes 21 de septiembre. Documentos listos para la feria del 25-27 de septiembre.



Derecho para empresas en movimiento · Bogotá · Medellín

tualiado@bedrock.com.co · www.bedrock.com.co

Ref. BED-PULSO-2026-01 · Documento confidencial, de uso exclusivo de Pulso Proyectos y de Bedrock.